Estratégia Concursos

Aula 21

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

12 de Maio de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 3

Referências Bibliográficas 10

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Poder Constituinte

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Poder Constituinte

1) Assinale a alternativa que não vincula corretamente o conceito às características do poder constituinte originário:

a) É permanente, pois não se esgota após a edição da Constituição, mantendo-se em estado de espera até que seja novamente chamado para elaboração de uma nova constituinte.

b) É político, vez que tem característica pré-constitucional e serve como fundamento de validade que irá embasar o novo ordenamento jurídico.

c) É inicial, já que dá início a uma nova ordem jurídica e desfaz a anterior.

d) É autônomo, pois tem liberdade para definir os assuntos que serão tratados na Constituição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) E ilimitado, tendo em vista que não se sujeita a qualquer forma ou procedimento para se manifestar.

2) Considerando o estudo do poder constituinte e suas implicações no ordenamento jurídico, assinale a alternativa correta:

a) O poder constituinte derivado reformador pode reduzir o rol das cláusulas pétreas.

b) No Brasil, admite-se a teoria da desconstitucionalização das normas constitucionais anteriores.

c) A titularidade do poder constituinte não se confunde com o exercício do poder, uma vez que a Assembleia Constituinte o exerce em nome do povo, que é seu titular.

d) O poder constituinte difuso equivale ao poder constituinte derivado reformador, uma vez que ambos caracterizam o processo de alteração do texto constitucional.

e) A possibilidade dos estados membros, o Distrito Federal e os municípios estruturem suas próprias constituições ou leis orgânicas decorre de uma das vertentes do poder constituinte derivado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. E	2. C

QUESTÕES COMENTADAS

Poder Constituinte

1) Assinale a alternativa que não vincula corretamente o conceito às características do poder constituinte originário:

a) É permanente, pois não se esgota após a edição da Constituição, mantendo-se em estado de espera até que seja novamente chamado para elaboração de uma nova constituinte.

b) É político, vez que tem característica pré-constitucional e serve como fundamento de validade que irá embasar o novo ordenamento jurídico.

c) É inicial, já que dá início a uma nova ordem jurídica e desfaz a anterior.

d) É autônomo, pois tem liberdade para definir os assuntos que serão tratados na Constituição.

e) É ilimitado, tendo em vista que não se sujeita a qualquer forma ou procedimento para se manifestar.

Comentários:

Lembre-se de marcar a palavra incorreta em todas as questões dessa espécie, isso ajuda muito na hora da prova, pois, diante de uma alternativa correta, temos a tendência natural a querer assinalá-la e seguir em frente. Em um momento de distração, isso pode te prejudicar.

De início, cabe destacar que o poder constituinte originário possuí 6 características muito importantes e que você não pode confundir com as do poder derivado, são elas:

- ✓ Político
- ✓ Permanente
- ✓ Autônomo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- ✓ Inicial
- ✓ Incondicionado
- ✓ Ilimitado juridicamente

Agora que você já as recordou, vamos às alternativas para verificar a correspondência dos conceitos.

Letra A – correta. A característica que classifica o poder constituinte originário como permanente decorre do não esgotamento deste após a edição da Constituição. É comum que se afirme que o poder originário segue para um estado de latência ou de espera, aguardando até que chegue um novo "momento constituinte" para ressurgir.

Letra B – correta. O poder constituinte originário é político e sua característica possui correspondência com o afirmado na assertiva.

O poder constituinte originário se classifica como político, pois utiliza seus princípios e ideais para construir um modelo pré-constitucional e extrajurídico, no qual se tem uma análise dos fundamentos de fato que embasarão a nova constituição. Perceba que ele é anterior ao próprio ordenamento, o que inviabiliza sua classificação como jurídico.

Letra C – correta. O poder constituinte originário é inicial. Sua classificação como inicial refere-se a circunstâncias geradas pelo poder constituinte, uma vez que este dá início a uma nova ordem jurídica e desfaz a anterior, servindo como ponto de partida para um recomeço jurídico do Estado.

Essa é uma das características que ocasionam maior contraponto entre o originário e o poder constituinte derivado, vez que este último não dá início a nova ordem e apenas atua dentro do que foi gerado pelo primeiro.

Letra D – correta. O poder constituinte originário também se classifica como autônomo. O conceito de autonomia do poder originário decorre da liberdade que ele possui para definir os assuntos que serão tratados na Constituição, não se vinculando a qualquer ordenamento anterior. Para alguns doutrinadores, é tido como sinônimo da classificação "ilimitado juridicamente".

Letra E – incorreta. As classificações "ilimitado juridicamente" e "incondicionado" são recorrentes nos concursos, por possuírem nomes que aparentam coerência com a descrição. É comum que se faça a inversão destas, tal qual ocorreu nesta assertiva.

O poder originário diz-se ilimitado juridicamente, pois não se submete a quaisquer limitações de matéria, podendo versar acerca de tudo sem restringir-se ao disposto no direito anterior.

Vale ressaltar que, embora as normas do ordenamento anterior não limitem o poder constituinte, isso não significa que este deve ignorar completamente o ordenamento anterior, uma vez que

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

devem ser respeitados os "padrões e modelos de conduta espirituais, culturais, éticos e sociais radicados na consciência jurídica geral da comunidade".1

Partindo para a segunda classificação, temos que o poder originário é incondicionado, pois não se submete a qualquer forma ou procedimento preestabelecido para sua execução. Ele vem naturalmente e se instaura, a depender da conjuntura vivenciada pela sociedade.

Você já percebeu que a CF/88 só possui disposições para o poder constituinte derivado e não fala nada sobre o originário? Essa ausência decorre da característica incondicionada do segundo, uma vez que este independe de previsões na CF para ser executado.

Como dica para memorizar estes conceitos, deixo os dois apontamentos:

> Ilimitado juridicamente → ausência de limitações materiais (pode versar sobre qualquer coisa, não há limitações impostas pelo direito anterior)
>
> Incondicionado → ausência de limitações formais (não há procedimentos e formalidades preestabelecidos para sua utilização).

Dito isso, resta clara a inversão entre os dois conceitos pela banca examinadora, razão pela qual a assertiva está incorreta.

GABARITO: Letra E.

2) Considerando o estudo do poder constituinte e suas implicações no ordenamento jurídico, assinale a alternativa correta:

a) O poder constituinte derivado reformador pode reduzir o rol das cláusulas pétreas.

b) No Brasil, admite-se a teoria da desconstitucionalização das normas constitucionais anteriores.

c) A titularidade do poder constituinte não se confunde com o exercício do poder, uma vez que a Assembleia Constituinte o exerce em nome do povo, que é seu titular.

d) O poder constituinte difuso equivale ao poder constituinte derivado reformador, uma vez que ambos caracterizam o processo de alteração do texto constitucional.

---

[1] CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª edição. Coimbra: Almedina, 2003.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) A possibilidade dos estados membros, o Distrito Federal e os municípios estruturem suas próprias constituições ou leis orgânicas decorre de uma das vertentes do poder constituinte derivado.

Comentários:

Letra A – incorreta O poder constituinte derivado reformador é aquele que promove as alterações no texto constitucional, sua classificação basilar o considera: jurídico, limitado, condicional e derivado.

O aspecto limitado demonstra que, materialmente falando, existem bloqueios no campo de atuação e que este deverá atuar em consonância com o que se encontra disposto no texto constitucional, de modo a não violar eventuais limitações.

As limitações, expressas ou implícitas, visam conferir maior estabilidade jurídica ao ordenamento constitucional e atuam como bloqueios materiais no procedimento das emendas constitucionais. Entre elas, as que mais se destacam são as cláusulas pétreas, previstas no art. 60, §4°, da CF/88, que versa:

> Art. 60*, § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:*
>
> *I - a forma federativa de Estado;*
>
> *II - o voto direto, secreto, universal e periódico;*
>
> *III - a separação dos Poderes;*
>
> *IV - os direitos e garantias individuais.*

Uma vez que o texto veda propostas que reduzam esses temas, por considerá-los limitações expressas, tem-se a necessidade de aplicação de uma dupla garantia a esses direitos. Essa dupla garantia surge por meio uma das limitações implícitas, que trata justamente da vedação a alteração de normas que versem sobre limitações expressas, como as cláusulas pétreas.

Veja o seguinte trecho da doutrina do Ministro Alexandre de Morais:

> *" (...) igualmente, reconhecida por Pontes de Miranda, Pinto Ferreira e Nelson de Souza Sampaio, que entre outros ilustres publicistas salientam ser implicitamente irreformável a norma constitucional que prevê as limitações expressas (CF, art. 60), pois, se diferente fosse, a proibição expressa poderia desaparecer, para só posteriormente, desaparecer, por exemplo, as cláusulas pétreas."*[2]

[2] MORAIS, Alexandre de. **Direito constitucional**, 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013, pg. 683.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dito isso, a assertiva está incorreta pois o poder constituinte derivado não pode alterar o rol das cláusulas pétreas por se tratar de uma limitação implícita no texto constitucional.

Letra B – incorreta. A teoria de desconstitucionalização versa que o advento de uma nova constituição irá promover a conversão da antecessora para o patamar de norma infraconstitucional. Tal teoria não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, pois não há previsão expressa na Constituição. Igualmente inviável é a sua aplicação tácita, uma vez que esta depende de expressa previsão do poder originário para ser aplicada.

Essa vedação a aplicação tácita significa que, diferentemente do que ocorre com as normas infraconstitucionais, não podemos realizar uma recepção de normas constitucionais que não contrariem nosso ordenamento. Dito isso, a assertiva está incorreta, pois a desconstitucionalização não pode ser realizada em nosso ordenamento.

Letra C – correta. De fato, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo, bem como poderá ser exercida em nome deste pela Assembleia Constituinte. Vale lembrar que a titularidade do povo não pode ser retirada, figurando como limitação implícita às emendas constitucionais.[3]

Letra D – incorreta. O poder constituinte difuso é uma das nomenclaturas do fenômeno da mutação constitucional que, nas palavras de José Afonso da Silva, "consiste num processo não formal de mudanças das Constituições rígidas, por via da tradição, dos costumes, de alterações empíricas e sociológicas, pela intepretação judicial (...)"[4].

Perceba que o poder constituinte difuso não altera o texto constitucional, como ocorre no poder derivado reformador. Ele apenas concede uma nova visão do intérprete sobre a temática ali disposta, sendo esse o principal erro da assertiva.

Letra E – incorreta. O poder constituinte derivado pode ser subdividido em derivado decorrente ou derivado reformador.

O derivado decorrente é aquele que concede a possibilidade dos Estados-membros se auto-organizarem promulgando suas Constituições Estaduais.

Já o derivado reformador é aquele que permite realizar alterações no texto constitucional, sendo realizado conforme o procedimento previsto na Constituição Federal.

---

[3] MORAIS, Alexandre de. **Direito constitucional**, 29 ed. São Paulo: Atlas, 2013, pg. 684.

[4] silva, josé afonso da. **curso de direito constitucional positivo**, 33. ed. atual. são paulo: malheiros, 2010, p. 61-62.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sempre que a questão falar sobre Constituição Estadual e poder constituinte, já acenda o alerta para o derivado decorrente. E quando você acender esse alerta para o derivado decorrente, lembre-se que não existe poder constituinte nos Municípios e no DF!

Estes dois entes federados se auto-organizam por meio de Lei Orgânica, que não é uma manifestação do poder constituinte.

Dito isso, a assertiva está incorreta por estender à lei orgânica do DF e dos municípios a classificação de poder constituinte derivado.

GABARITO: Letra C.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

▪

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.